

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2922/2541	พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นาง กุ บุญหงา หนู ชู สุข	โจทก์
	นาย ประจวบ คง ไข่ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 800, มาตรา 801

ป.วิ.อ. มาตรา 119, มาตรา 193

ข. เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก ก. ให้นำที่ดินตาม น.ส.3 ไปประกันตัวจำเลยต่อศาลชั้นต้น ตามหนังสือมอบอำนาจมีข้อความระบุว่า ก. ได้มอบให้ ข. นำที่ดินตาม น.ส.3 ดังกล่าวข้างต้นไปประกันตัวจำเลยต่อศาล และให้มีอำนาจประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกาหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุดและให้ ข. ทำหน้าที่ต่าง ๆ ในฐานะผู้ประกันอันพึงปฏิบัติทั้งให้ถอนหลักทรัพย์และเงินวางศาลคืนจากศาลได้เท่านั้น ก. หาได้มอบอำนาจให้ ข. อุทธรณ์คำสั่งศาลที่สั่งปรับก. ผู้ประกันแทน ก. แต่อย่างใดไม่ ข. จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวนี้ได้

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 ซึ่งอยู่ในระหว่างระยะเวลาที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลควนמידยื่นคำร้องขอฝากขังจำเลยทั้งสองต่อศาลชั้นต้นในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีนางกุบุญหงา หนูชูสุข มอบอำนาจให้

นายขี้ม แซ่เฮง นำที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) มาเป็นหลักประกันในการขอให้ปล่อยจำเลยที่ 2ชั่วคราวศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2ชั่วคราว โดยตีราคาค่าประกันเป็นเงิน 500,000 บาท

ครั้นวันที่ 18 เมษายน 2540 นายขี้มในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกันยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าไม่ประสงค์จะประกันจำเลยที่ 2 อีกต่อไปขอถอนหลักประกันคืน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันว่า ผู้ประกันตกลงจะประกันจำเลยที่ 2 ต่อไปจนถึงวันที่ 23 เมษายน 2540 และผู้ประกันจะคืนค่าเช่าหลักประกันให้จำเลยที่ 2 เป็นเงิน 30,000 บาท โดยจำเลยที่ 2 จะหาหลักประกันมาประกันตัวเอง ผู้ประกันจึงขอถอนคำร้องฉบับนี้

วันที่ 23 เมษายน 2540 นายขี้มยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 2 ไม่มาศาลตามนัดจึงขอวางเงิน 30,000 บาทต่อศาลชั้นต้นและขอถอนหลักประกันคืน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าเมื่อจำเลยที่ 2 ไม่มาศาล ผู้ประกันจึงยังคงผูกพันตามสัญญาประกัน ผู้ประกันจะวางเงินจำนวนดังกล่าวและรับหลักประกันคืนไปไม่ได้ให้ผู้ประกันส่งตัวจำเลยที่ 2 ตามนัด

ต่อมาวันที่ 30 เมษายน 2540 ซึ่งเป็นวันนัดส่งตัวจำเลยที่ 2นายขี้มยื่นคำร้องขอลดค่าปรับเหลือ 30,000 บาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ประกันไม่ส่งตัวจำเลยที่ 2 ตามกำหนด ไม่มีเหตุผลค่าปรับ ให้ปรับผู้ประกันตามสัญญาประกัน

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 โดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งว่า นายซิม แซ่เฮงเป็นผู้รับมอบอำนาจจากนางบุญหงา หนูซุซุข ให้นำที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์รวม 3 ฉบับ ไปประกันตัว จำเลยที่ 2 ต่อศาลชั้นต้น คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ประกันว่านายซิม มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่าตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 4 มีนาคม 2540 มีข้อความระบุว่านางบุญหงาได้มอบให้นายซิมนำที่ดินตามหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นไปประกันตัวนางสุธาทิพย์ สงัดศัพท์จำเลยต่อ ศาลจังหวัดสงขลา และให้มีอำนาจประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาหรือจนกว่าคดีจะ ถึงที่สุด และให้นายซิมทำหน้าที่ต่าง ๆ ในฐานะผู้ประกันอันพึงปฏิบัติ ทั้งให้ถอนหลัก ทรัพย์และเงินวางศาลคืนจากศาลเท่านั้น หาได้มอบอำนาจให้นายซิมอุทธรณ์แทนผู้ ประกันแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น นายซิมจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น

พิพากษายืน

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-สันติ ทักกราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ